

1505613-70.2019.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PABLO RODRIGO PALARO DE CAMARGO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Rogerio de Souza Santos

O representante do Ministério Público estadual pediu a condenação do réu acima indicado nas penas dos crimes de tráfico e resistência.

A denúncia foi oferecida em 15/3/2019 (fls. 105/110) e aditada em 29/6/2020 (fls. 319/322). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505613-70.2019.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505613-70.2019.8.26.0224

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Rogerio de Souza Santos

O representante do Ministério Público estadual pediu a condenação do réu acima indicado nas penas dos crimes de tráfico e resistência.

A denúncia foi oferecida em 15/3/2019 (fls. 105/110) e aditada em 29/6/2020 (fls. 319/322). Foi recebida no dia 18/3/2019 (fls. 111/112).

Proferiu-se sentença de impronúncia e desclassificação (fls. 278/281 e 303/304).

O aditamento à denúncia foi recebido em 22/8/2020 (fls. 323/324).

O processo foi suspenso em 16/2/2022, na forma do art. 366 do CPP, quanto a Carlos (fls. 405). A suspensão foi levantada em 13/7/2022 (fls. 481).

O acusado Guilherme, citado (fls. 411), ofertou resposta à acusação/defesa prévia (f. 417).

O acusado Carlos, citado (fls. 451), ofertou resposta à acusação/defesa prévia (f. 478/480).

Após análise da peça defensiva (fls. 424 e 507), não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 482/483).

Encerrada a fase instrutória, as partes ofertaram alegações finais orais.

Tanto o órgão ministerial como as defesas afirmaram a necessidade de absolvição por insuficiência probatória.

É o breve relatório.

É de interesse ressaltar que, em 24/2/2021, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no RHC 131.263/GO, que não é cabível a decretação da prisão preventiva sem representação da autoridade policial ou pedido do Ministério Público. Dentre as razões para sustentar tal entendimento, afirmou:

"[...] - A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime") modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. -

[...] - A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequados e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. [...]

Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do réu ou do autuado, de providimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC n. 173.791/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 173.800/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 186.209 - MC/SP, Ministro Celso de Mello, v.g. (HC n.188.888/MG, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6/10/2020). [...]"

O que se decidiu ali não se aplica diretamente ao caso em tela, já que não se está a deliberar sobre a conversão da preventiva de ofício. Mas a ratio decidendi ali utilizada é relevante.

A primeira é mostra uma tendência jurisprudencial de valorização do princípio acusatório. Por consequência, a segunda é que demonstra um aumento da vinculação das decisões do Poder Judiciário à necessidade de demanda prévia, não se podendo presumi-la.

É, portanto, necessário realizar uma interpretação que harmonize a lei vigente e a tendência jurisprudencial. E tal interpretação é a de que o pedido ministerial pela absolvição tem, no mínimo, o condão de tornar ainda mais rigorosa e exigente a análise dos requisitos para a condenação.

Estabelecidas tais premissas, a materialidade dos crimes está no boletim de ocorrência (fls. 8/12); ADPF (fls. 1); auto de exibição/apreensão (fls. 13); auto de constatação (fls. 14/15) e fotos (fls. 52/61).

Todavia, no que toca ao crime de tráfico, em juízo, a prova é frágil. Só há o que narrou o policial Giraldeili, que não presenciou os fatos. Mesmo se consideradas as informações prestadas pelo policial André no inquérito policial, não há prova a propriedade da droga. Isso porque, no documento de fls. 5, em momento algum se narra que os réus foram avistados indo até o local onde as drogas foram encontradas. E não há nada sobre terem lançado as drogas ali no momento do embate. Falta, portanto, prova crível da autoria, o que enseja a absolvição na forma do

art. 386, V, do CPP.

No que toca ao crime de resistência, não há prova de um dos elementos do tipo: a ordem legal. Novamente, a prova em juízo é frágil, porque a testemunha ouvida não presenciou o fato, se limitando a relatar o que seu colega, que não foi ouvido em juízo, teria dito. E a narrativa de fls. 5 afirma que:

Os suspeitos, por sua vez, exigiram que o declarante levantasse a camiseta, neste momento, diante perigo iminente, afirma que tentou sacar sua arma, mas como estava próximo de um dos suspeitos, GUILHERME agarrou a arma do declarante ainda em sua cintura, quando ambos passaram a lutar pelo domínio da arma de fogo.

Não se vê aí, em momento algum, a existência de uma ordem legal à qual os réus teriam resistido. Falta, portanto, prova suficiente de um dos elementos do tipo, ensejando absolvição na forma do art. 386, VII, do CPP.

Se considerado o crivo mais rigoroso quando há pedido absolutório da acusação, há indícios de materialidade e autoria. Não há, todavia, prova. Incabível, pois, a condenação. Neste sentido, é o ensinamento de Guilherme Nucci:

A prova insuficiente para a condenação é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, o melhor caminho é a absolvição (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed. São Paulo: RT 2012, p. 770).

Como dito ali, no processo criminal, para condenar, tudo deve ser claro e evidente. Condenação exige certeza absoluta, fundada em elementos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade dessa ou daquele. Não se pode condenar uma pessoa baseando-se em conjecturas, sob pena de transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Ante todo o exposto, julgo improcedente o pedido da denúncia, de modo a absolver os réus dos fatos criminosos imputados, o que faço com fundamento no art. 386, inciso V e VII, do CPP.

Não há bens apreendidos para deliberar.

Por fim, quanto ao entorpecente apreendido, caso tal providência ainda não tenha sido adotada, determino sua incineração, por não mais interessar ao deslinde do presente feito. Oficie-se ao Delegado de Polícia onde a substância está armazenada para que realize a diligência nos termos do art. 50, §§ 4º e 5º, da Lei Federal n. 11.343/06, juntando termo circunstanciado ao feito, no prazo de 30 dias.

Deixo de arbitrar honorários ao defensor do réu, posto que constituído.

Ainda, diante da absolvição, deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

O réu responde ao processo em liberdade (fls. 278-281) e não sobrevieram novos fatos ou elementos que pudessem, na forma do art. 316 do CPP, modificar esta situação. Permanecerá, então, em liberdade, até o trânsito em julgado ou pronunciamento em sentido diverso, se motivo para tanto houver.

Deixo de terminar a comunicação à vítima da presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do CPP, porque já se encontra em lugar incerto e não sabido.

Cumpra-se, no mais, o que dispõe as Normas de Serviço Corregedoria da Justiça do Estado de São Paulo.

Ciência ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à defesa constituída, e aos réus, tudo em audiência, .

P., r. e i..

Guarulhos, 28 de setembro de 2022.

Pablo Rodrigo Palaro de Camargo

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA